

1504404-75.2021.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2109349/2021 - 06º

D.P. SANTO ANDRÉ, 17474371 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 769/21/107 - 06º D.P. SANTO

ANDRÉ, 2109349 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

ANIZIO GOMES DE MACEDO NETO

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504404-75.2021.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504404-75.2021.8.26.0554 - Controle 630/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2109349/2021 - 06º

D.P. SANTO ANDRÉ, 17474371 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 769/21/107 - 06º D.P. SANTO

ANDRÉ, 2109349 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

ANIZIO GOMES DE MACEDO NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

ANÍZIO GOMES DE MACEDO NETO está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo o Ministério Público, em data de 19 de abril de 2021, por volta das 21h20min, na rua do Mutirão, nº 14, nesta cidade e comarca, guardava, para entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, consistentes em 151 porções de maconha, 213 porções de crack e 699 porções de cocaína, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente intimado para a apresentação de defesa preliminar (fls. 150), o réu se desincumbiu de tal providência (fls. 154/156).

Recebida a denúncia (fls. 164/165), o réu foi citado (fls. 181) e prosseguiu-se na instrução com a oitiva de uma testemunha arrolada pela acusação, duas testemunhas arroladas em comum pelas partes (fls. 187/189) e uma testemunha arrolada pela defesa. O réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, em debates, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolvição do réu por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Muito embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação (fls. 18/20), exame químico-toxicológico (fls. 90/92), laudos periciais (fls. 56/59, 93/101, 102/105, 106/109, 110/115, 116/119 e 120/123) e pela prova oral coligida, é certo que existe dúvida acerca da autoria dos fatos atribuídos ao réu na denúncia.

Denota-se que, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, o réu negou a prática dos fatos, esclarecendo que, em data anterior aos fatos, perdeu seus documentos.

A negativa do acusado, a despeito da existência de indícios de autoria contra ele, não restou infirmada nos autos.

Com efeito, os policiais militares Brian Raimo Oliveira de Almeida e Humberto Borcatto Neto relataram que, por ocasião dos fatos, viram um indivíduo saindo de casa, o qual empreendeu fuga. Alegaram que pediram à pessoa que morava no local se podiam abrir a porta, pois existia denúncia de tráfico de drogas e a proprietária do imóvel abriu o portão, informando que o bem estava alugado para o rapaz que tinha saído. Asseveraram que, no fundo da casa, descendo as escadas, havia uma moça, ocasião em que ela autorizou a revista e inclusive apontou parte dos entorpecentes embaixo do sofá. Aduziram que encontraram o documento do acusado com anotações, todavia o réu não chegou a ser localizado.

Os depoimentos dos policiais militares consistem em fortes indícios de autoria contra o acusado, já que no local onde estavam as drogas apreendidas havia também o documento de Anizio, contudo por si sós não infirmam a versão do acusado no sentido de que chegou a perder o documento apreendido em data anterior aos fatos.

Não bastasse isso, a testemunha Marleide Soares Silva disse que havia alugado o

imóvel para pessoa que conhecia como José e não para o réu, de modo que não está comprovado nos autos que Anizio era o responsável pelo local onde o entorpecente foi apreendido.

Enfim, por qualquer prisma que se analise a questão, imperiosa a ilação no sentido de que, apesar da existência de indícios de autoria contra o réu, não existem provas seguras para a condenação.

O acusado, pois, deve ser absolvido por insuficiência de provas.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu ANÍZIO GOMES DE MACEDO NETO, qualificado nos autos, pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Transitada esta sentença em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA